

【고문변호사 소송업무 수행 불철저】

- 「고문변호사 운용요강」 [별지 제1호서식] ‘고문변호사 위촉 및 소송 위임계약서’ 제6조 제3항에 따르면 변호사는 공사로부터 소송을 수임받은 날로부터 1개월 이내에 당사자표시, 청구금액 등의 내용을 확인 후 소장을 관할법원에 접수하도록 되어 있음
- 그런데 채무자 (주)○○○○○○ 채권(○○○○기금 2015-○○○○○○)의 경우 공사는 소송대행의뢰서에 전체 채무관계자 현황을 제시하였음에도 변호사가 소장 작성 시 연대보증인 1명을 채무자 목록에서 누락하여 별도로 소송을 진행하는 등
- 변호사 귀책사유로 발생한 추가 소송에 대하여 공사가 비용을 지급한 2건이 확인되어 해당 소송비용 환입을 요청하도록 **현지시정*** 조치
- * 감사기간 중 2건 모두 해당 법무법인 앞 소송비용 환입 청구 완료